



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 21 de junho de 2024 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

PORTARIA Nº 01, DE 20 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA CFB Nº 01, de 20 de junho de 2024.

Altera dispositivos na Portaria CFA nº 16, de 1º de setembro de 2017, que estabelece o nexo causal pela omissão, exclusivamente para as ocorrências de incêndios canavieiros de autorias desconhecidas.

O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE, no uso de suas atribuições legais e, em atenção ao § 2º do artigo 1º da Resolução SMA 81/2017, e

CONSIDERANDO a necessidade de adequação e evolução normativa,

RESOLVE:

Artigo 1º - Os dispositivos abaixo enumerados passam a vigorar com a seguinte redação:

I – Preâmbulo:

“Define os critérios objetivos para o estabelecimento da culpa pela omissão, exclusivamente para as ocorrências de incêndios canavieiros de autorias desconhecidas.”

II – Caput do artigo 1º:

“Artigo 1º - Em decorrência da Resolução SMA 81, de 18-08-2017, a culpa pela omissão será estabelecida pela demonstração da ausência de adoção ou adoção insuficiente de medidas preventivas ou de controle ao fogo, tais como:”

III – Caput do artigo 2º:

“Artigo 2º - Esta Portaria estabelece os critérios objetivos para o estabelecimento da culpa pela omissão, exclusivamente para as ocorrências de incêndios canaviais de autorias desconhecidas.”

IV – Caput do artigo 4º:

“Artigo 4º - A culpa restará estabelecida nos casos em que a soma dos scores dos critérios parametrizados do Anexo a atingir o valor inferior a 16 (dezesseis).”

V – Parágrafo único do artigo 4º:

“Parágrafo único – Para os incêndios em Unidade de Conservação, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal e Fragmento Florestal, independentemente da soma dos scores poderá ser estabelecido a culpa, conforme critérios específicos descritos no Anexo A.”

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(republicada por ter saído com incorreções)